

شركة دايموند لوساطة التأمين

سياسة الوضوح التعاقدي

ابريل 2025



Internal

DO NOT COPY

الاسم المسجل : شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين

المركز الرئيسي : طريق الثمامة , الربيع , الرياض

مسؤول المستند : مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعالم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءاً منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا التصريح المقيد في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management
Internal

DO NOT COPY

معلومات السياسة				
عنوان السياسة			سياسة الوضوح التعاقدى	
حالة السياسة			مُستحدثة	
عنوان السياسة السابقة			لا يوجد	
تاريخ السياسة السابقة			لايوجد	
رقم المستند			1TM0004	
تاريخ المراجعة القادمة			بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة	
مالك السياسة			الإدارة الفنية	
إعدت بواسطة			إدارة الجودة والتطوير	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
الإدارة	الوظيفة	الأسم	التاريخ	التوقيع
الإدارة الرقابية	مدير إدارة الالتزام والامتثال	تركي عبدالله العبدلي	26/06/2025	
رئيس مراجعة السياسات	مدير إدارة الجودة والتطوير	شادن سلطان العتيبي	26/06/2025	
اعتماد السياسة				
الإدارة العليا	العضو المنتدب	بدر سعد الشايع	26/06/2025	



إدارة الجودة والتطوير

Quality & Development Management

1. المقدمة:

1.1 تُعد سياسة الوضوح التعاقدية جزءاً أساسياً في ضمان وضوح شروط وأحكام التغطية التأمينية المتفق عليها بين العميل وشركة التأمين، وتوثيقها بدقة قبل سريان الوثيقة التأمينية، بما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة الرقابية المعمول بها.

2. الهدف من السياسة:

- 2.1 تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان التوصل إلى اتفاق تعاقدية واضح ومفهوم بين جميع الأطراف قبل إصدار الوثيقة التأمينية، بما يعزز الشفافية، ويحمي حقوق العملاء، ويضمن الامتثال التنظيمي.
- 2.2 تنظيم عملية الحصول على خطابات التعيين من العملاء بشكل يضمن الشفافية والرضا، وتوثيق التفويض الممنوح لشركة دايموند في تمثيل العميل وإدارة كافة الجوانب المتعلقة بتأميناته.

3. تعاريف:

- 3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 الإدارة الفنية: الإدارة المسؤولة عن التنسيق مع شركات التأمين للحصول على عروض الأسعار، إصدار الوثائق، متابعة التعديلات، والضمانات الفنية.
- 3.3 الوضوح التعاقدية: يعني أن كلاً من شركة التأمين والعميل المؤمن عليه قد اتفقا على جميع الشروط الأساسية لبوليصة التأمين، مما يجعل العقد ملزماً قانوناً.
- 3.4 خطاب التعيين: مستند رسمي يُفوض فيه العميل شركة الوساطة لإدارة التأمين نيابة عنه.
- 3.5 العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعين شركة دايموند لإدارة ملفه التأميني.
- 3.6 الوثيقة التأمينية: المستند الذي يوضح التزامات شركة التأمين تجاه العميل، ويشمل الشروط، المنافع، الاستثناءات، والملاحق.
- 3.7 الجهات التنظيمية: هيئة التأمين.

4. نطاق تطبيق السياسة:

- 4.1 تطبق هذه السياسة على كافة وثائق التأمين التي تتم من خلال شركة دايموند، سواء كانت للأفراد أو الشركات، وتشمل التأمين الصحي، العام، المركبات، الحياة وغيرها.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

- 5.1 الإدارة الفنية، إدارة العمليات، إدارة المبيعات، إدارة الالتزام والامتثال.

6. الكيانات ذات العلاقة:

- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايموند.
- 6.2 شركات التأمين.
- 6.3 العملاء (الأفراد والشركات).
- 6.4 الجهات التنظيمية.

7. قواعد عامة:

7.1 خطاب التعيين:

- 7.1.1 تلتزم الإدارة الفنية بالامتناع عن استقبال أو تنفيذ أي إجراء يتعلق بإصدار عروض أسعار، أو تعيين شركة تأمين، أو استكمال إصدار وثيقة، ما لم يكن هناك خطاب تعيين رسمي وموقع من العميل يفوض فيه شركة داي몬드 بإدارة شؤونه التأمينية. ويجب التأكد من أن الخطاب يحدد صراحة نوع التأمين، وفترة التغطية، وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للوسيط.
- 7.1.2 تلتزم الإدارة الفنية بالتحقق من صحة وسلامة خطاب التعيين قبل اعتماده، من خلال الآتي:

- 7.1.2.1 وجود ختم واضح ومطابق لرقم واسم السجل التجاري للعميل.
- 7.1.2.2 وضوح بيانات العميل (الاسم، السجل التجاري، الوسيط المفوض، نطاق التفويض).
- 7.1.2.3 معلومات المفوض (الاسم، المنصب والتوقيع).
- 7.1.2.4 أن يكون الخطاب موجّهًا باسم شركة داي몬드 مباشرة دون لبس.
- 7.1.2.5 أن يكون الخطاب مؤرخًا وبصيغة رسمية وغير منسوخ من جهة أخرى.
- 7.1.2.6 أن يكون الخطاب بورق رسمي.
- 7.1.2.7 وفي حال وجود أي شك في أصالة الخطاب، يتم رفعه فورًا إلى إدارة الالتزام والامتثال للتحقق، ويُمنع التعامل عليه حتى يتم البت فيه رسميًا.

7.1.3 التعامل مع حالات التزوير أو الخطابات المشكوك في صحتها:

- 7.1.3.1 إذا تبين أن الخطاب مزور أو صادر عن جهة غير مخولة بالتوقيع، يتم إشعار إدارة الالتزام فورًا لفتح بلاغ رسمي داخلي، ويجوز التواصل مع الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة حسب جسامتها.
- 7.1.3.2 يتم رفض الخطاب المزور وتوثيق الحادثة ضمن ملف العميل.
- 7.1.3.3 يُمنع التواصل مع شركة التأمين أو الاستمرار في أي إجراء تأميني بناءً على الخطاب المشبوه.
- 7.1.4 في حال ورود خطاب تعيين صادر لوسيط آخر:
- 7.1.4.1 إذا علمت الإدارة الفنية أو تلقت إفادة من شركة التأمين أو من العميل نفسه بوجود خطاب تعيين لوسيط آخر، يتم فورًا تعليق أي إجراء تأميني جارٍ لدى الشركة حتى التحقق من الوضع.
- 7.1.4.2 يتم التواصل مع العميل كتابيًا من قبل مسؤول المبيعات للتوضيح، والتأكيد على صلاحية الخطاب المُرسَل، وما إذا تم إلغاء أي تفويض سابق.
- 7.1.4.3 لا يجوز الاستمرار في الإجراءات ما لم يقدم العميل خطابًا حديثًا يلغي فيه تفويض الوسيط السابق، ويُعين شركة داي몬드 كوسيط حصري لإدارة ملفه التأميني.
- 7.1.4.4 في حال تعارض خطابات التعيين، يتم التنسيق مع إدارة الالتزام لحسم التوجيه النظامي وفقًا للوائح هيئة التأمين.

7.1.5 مدة صلاحية خطاب التعيين:

- 7.1.5.1 ما لم يُحدد في الخطاب مدة زمنية سارية، يُعتبر الخطاب صالحًا لمدة سنة من تاريخ توقيعه. ويجب على الإدارة التأكد من تحديثه سنويًا في حال استمرار العلاقة مع العميل، وذلك لضمان استمرارية التفويض بصفة قانونية.

7.1.6 حفظ خطاب التعيين ضمن السجلات الرسمية:

- 7.1.6.1 يلتزم مسؤول المبيعات برفع نسخة إلكترونية من خطاب التعيين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ونسخة ورقية ضمن ملف العميل في حال تم إصدار وثيقة تأمينية له.
- 7.1.6.2 يجب أن يكون الخطاب محفوظًا بطريقة تتيح الرجوع إليه بسهولة في حال طلب من الجهات الرقابية.

7.1.7 عدم جواز استخدام خطاب تعيين صادر لمنتج معين في منتج آخر:

- 7.1.7.1 لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام خطاب تعيين صادر لتأمين طبي، مثلًا، في إصدار وثيقة تأمين عام أو مركبات، دون الحصول على خطاب منفصل أو تفويض يشمل النوع الجديد من التأمين. يجب أن يكون التفويض واضحًا في النطاق، سواء كان تأمينًا طبيًا أو مركبات أو غيره.

7.1.8 استخدام نظام لإدارة علاقات العملاء أو البريد الإلكتروني في جميع إجراءات خطاب التعيين:

- 7.1.8.1 يتم إرسال واستقبال خطابات التعيين فقط من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة الفنية أو عبر نظام إدارة علاقات العملاء يمنع استخدام البريد الشخصي أو وسائل غير رسمية لتلقي أو إصدار هذه المستندات.

7.1.9 التعامل مع خطابات التعيين غير المكتملة أو غير المعتمدة:

7.1.9.1 في حال استلام خطاب تعيين يحتوي على نقص في البيانات الأساسية، أو تم بصيغة غير رسمية لا تتوافق مع النماذج المعتمدة أو الشروط التنظيمية، تلتزم الإدارة الفنية باتباع ما يلي:

7.1.9.1.1 لا يُعتمد أي خطاب تعيين يحتوي على نقص في البيانات أو مخالف لصيغة الخطابات المعتمدة لدى الشركة.

ويُمنع مباشرة أي إجراء فني بناءً على الخطاب غير المستوفي حتى يتم تصحيحه واعتماده رسميًا.

7.1.9.1.2 عند استلام خطاب تعيين غير مكتمل أو غير مطابق، يتولى المسؤول الفني مراجعة الخطاب بدقة، وإذا تبين

وجود خلل في البيانات أو الشكل، يقوم برفض الخطاب مباشرة من خلال النظام الإلكتروني، مع تسجيل سبب

الرفض في الحقل المخصص بشكل واضح ومهني وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

7.1.9.1.2.1 غياب توقيع العميل أو الشخص المخول بالتوقيع.

7.1.9.1.2.2 عدم وجود اسم شركة الوساطة في الخطاب.

7.1.9.1.2.3 عدم تحديد نوع التأمين أو شركة التأمين المعنية.

7.1.9.1.2.4 صياغة غير رسمية أو مقتبسة من وسيط تأمين آخر.

7.1.9.1.3 بمجرد تسجيل الرفض من قبل المسؤول الفني، يتم إشعار مسؤول المبيعات أو مشرف التجديدات تلقائيًا من

خلال النظام، ليتولى التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني أو القنوات الرسمية، ويبلغه بسبب الرفض

ويوضح المطلوب تصحيحه في الخطاب.

7.2 الوضوح التعاقدية:

7.2.1 يجب التأكد من تحقق جميع عناصر التعاقد الجوهرية قبل إصدار الوثيقة التأمينية، بما في ذلك تحديد هوية المؤمن له،

ونوع التغطية التأمينية، وفترة التأمين، ومبلغ القسط، والاستثناءات والشروط الخاصة. ويُشترط أن يتم الاتفاق على هذه العناصر بشكل صريح وواضح، مع توثيقها كتابيًا في مستند رسمي معتمد.

7.2.2 تلتزم شركة دايمنود بالحصول على موافقة خطية أو إلكترونية موثقة من العميل على كافة الشروط الأساسية للوثيقة،

وذلك قبل إرسال الطلب إلى شركة التأمين أو إتمام عملية الإصدار. ولا يجوز الاكتفاء بالتفاهات الشفهية أو الرسائل غير الرسمية كمرجعية للتغطية.

7.2.3 يجب تقديم شرح وافٍ وواضح للعميل بشأن كافة الشروط والاستثناءات المدرجة في الوثيقة، مع إيلاء اهتمام خاص لأي

بنود قد تؤثر على نطاق التغطية أو التعويض، وذلك لضمان تحقق مبدأ "الشفافية الكاملة" وتحقيق تطابق الإرادتين (Consensus Ad Idem).

7.2.4 يُمنع إصدار أو تفعيل أي وثيقة تأمينية دون استكمال جميع الموافقات والتوقيعات اللازمة، سواء من جانب العميل أو من

جانب شركة التأمين. كما يُمنع إصدار وثائق مؤقتة أو غير مكتملة البيانات إلا بعد اعتمادها وفقًا للإجراءات الداخلية والسياسات المعتمدة.

7.2.5 يلتزم الفريق الفني بمراجعة الوثيقة النهائية بدقة ومقارنتها بالعرض السابق والمستندات التعاقدية الميدانية، للتأكد من

خلوها من أي تضارب أو اختلاف جوهري في الصياغة أو النطاق. وفي حال وجود أي اختلاف، يجب إيقاف إصدار الوثيقة لحين تصحيحها وموافقة العميل عليها مجددًا.

7.2.6 تُعتبر وثيقة التأمين النهائية هي المرجع الرسمي والوحيد للعقد التأميني، ويجب حفظها بشكل إلكتروني ضمن نظام إدارة

علاقات العملاء (CRM) وربطها بكافة المستندات السابقة، بما في ذلك العروض الأولية، موافقات العميل، والمراسلات مع شركة التأمين.

7.2.7 لا يُعتمد بالـ Placing Slip أو أي جدول مرفق كمستند ملزم إلا إذا تم التوقيع عليه واعتماده رسميًا من كافة الأطراف، كما

يجب التأكد من أن جميع المصطلحات والتغطيات فيه متوافقة مع الوثيقة النهائية الصادرة من شركة التأمين.

7.2.8 في حال وجود تعديل على الشروط أو التغطيات بعد الاتفاق الأولي، سواء بناءً على طلب العميل أو بسبب ملاحظات من

شركة التأمين، يجب إعادة التفاوض والاتفاق والتوثيق بشكل رسمي، مع إصدار نسخة معدلة من الوثيقة أو العرض واعتمادها من جديد.

7.2.9 تخضع كافة عمليات الإصدار والمراجعة والتوثيق لمراقبة داخلية دورية من قبل إدارة الجودة أو إدارة الالتزام، للتأكد من

التزام الإدارات الفنية والعمليات والمبيعات بجميع بنود هذه السياسة، ومعالجة أي مخالفات فور اكتشافها.

7.2.10 يجب تدريب جميع الموظفين المعنيين بعمليات البيع والإصدار والتفاوض الفني على مفاهيم اليقين التعاقدية بشكل دوري،

وقياس مستوى التزامهم من خلال مؤشرات أداء واضحة، ضمن إطار تطوير مستمر لضمان أعلى درجات الامتثال المهني والتنظيمي.

8. مسؤولية السياسة:

8.1 الإدارة الفنية:

- 8.1.1 مسؤولون عن إعداد عروض الأسعار وصياغة شروط التغطية.
- 8.1.2 مسؤولون عن التحقق من صحة الخطاب وبياناته.
- 8.1.3 مسؤولون عن مراجعة الوثيقة النهائية والتأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه.

8.2 إدارة المبيعات:

- 8.2.1 مسؤولون عن شرح الشروط والمنافع للعملاء.
- 8.2.2 الحصول على توقيع العميل أو الموافقة النهائية.

8.3 إدارة العمليات:

- 8.3.1 توثيق الموافقات ومتابعة العميل وتسجيل الوثيقة بالنظام.
- 8.3.2 أحياناً تتأكد من استلام العميل للوثيقة وتأكيد فهمه وموافقته النهائية.
- 8.3.3 التنسيق مع العميل لتجديد أو تحديث خطاب التعيين عند الحاجة.
- 8.3.4 التأكد من سريان خطاب التعيين في حال ورود أي طلب تأميني جديد

8.4 إدارة الالتزام والامتثال:

- 8.4.1 مسؤولون عن متابعة تنفيذ السياسة والتحقق من تطبيق عناصر الوضوح التعاقدية.
- 8.4.2 مسؤولون عن تقديم الدعم في حال وجود اختلاف أو غموض في التفسير التعاقدية.
- 8.4.3 مسؤولون عن مراجعة الالتزام بصيغ الخطابات حسب الأنظمة التنظيمية الصادرة عن هيئة التأمين.

8.5 إدارة الجودة والتطوير:

- 8.5.1 مسؤولون عن التأكد من تطبيق هذه السياسات من خلال التدقيق والمراجعة الدورية.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

- 9.1 اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، برقم (381000075902)، بتاريخ 2018/10/20م.
- 9.2 لائحة تنظيم أعمال وسطاء التأمين، الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، برقم (م/1438/1)، بتاريخ 2016/12/01م.
- 9.3 دليل حماية عملاء التأمين، الصادر عن هيئة التأمين، برقم (2023011201)، بتاريخ 2023/02/01م.
- 9.4 الإطار العام للحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين، الصادر عن البنك المركزي السعودي، برقم (391000070289)، بتاريخ 2017/07/25م.
- 9.5 ضوابط وإجراءات حماية عملاء شركات التأمين، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، برقم (381000071973)، بتاريخ 2019/09/01م.
- 9.6 ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، برقم (381000071002)، بتاريخ 2018/04/12م.
- 9.7 لائحة حوكمة شركات التأمين، الصادرة عن هيئة التأمين، برقم (2023011001)، بتاريخ 2023/01/18م.

10. حفظ السياسة:

- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقادم المستندات

ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.

11. مخالفة السياسة:

- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داي몬드 المعتمدة.